



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0007839-58.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **RINGLE DURVAL GLERIA e outros**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira**

Vistos

RINGLE DURVAL GLERIA, THIAGO TEIXEIRA DE LIMA e JONATHAN ALVES PAIXÃO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos arts. 33, *caput*, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 30 de julho de 2016, por volta das 21h00min, na Avenida Mutinga, nº 1240, Pirituba, nesta Capital, associaram-se entre si, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33, *caput* e §1º, e 34, ambos da Lei 11.343/06, bem como porque, agindo em concurso, transportavam e tinham em depósito, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiras pessoas, *7,816kg (sete quilos, oitocentos e dezesseis gramas) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, divididos em 16 porções*, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, os acusados associaram-se para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, dividindo as tarefas para consecução da mercadoria ilícita, tendo se unido com a finalidade de transportar substâncias entorpecentes, cada qual utilizando um carro.

Policiais Civis, que investigavam uma organização criminosa

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

voltada ao tráfico de drogas, receberam uma informação sobre a entrega de entorpecentes no supermercado CARREFOUR, situado no local dos fatos.

Na data dos fatos, os permaneceram em campana no local indicado, ocasião em que avistaram os veículos GM Celta (placas ELJ-1012) e GM Onix (placas FSD-2994) se aproximarem e estacionarem, conduzidos pelos acusados THIAGO e JONATHAN, respectivamente, bem como o acusado RINGLE, chegar logo depois e estacionar o veículo Fiat Palio (placas DER-7267), na lanchonete MCDONALD'S ao lado do CARREFOUR. Os acusados conversaram por um tempo, houve movimentação dentro do veículo, após RINGLE saiu do local.

No veículo dirigido por JONATHAN, foram encontradas duas peças de maconha e no veículo conduzido por THIAGO, foram encontradas, escondidas em fundo falso, quatro peças de maconha e a quantia de R\$ 2.404,00.

Consta também que os policiais seguiram RINGLE, sendo que no interior do veículo dirigido por ele foram encontradas duas peças de maconha.

Posteriormente, os policiais realizaram diligências na residência de RINGLE, onde encontraram mais oito peças de maconha, acondicionadas em uma mala, em embalagens com características idênticas às aquelas encontradas nos citados veículos, indicando que a origem das drogas seria a mesma.

Os acusados foram presos em flagrante.

Deu-se o cumprimento ao disposto do art. 55 da lei nº 11.343/06

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(fl. 232). Foram apresentadas defesas preliminares por todos os réus (fls. 262/263, 266/267 e 268).

Foram colacionados aos autos laudo toxicológico referente aos entorpecentes apreendidos (fls. 237/237), bem como laudos periciais referentes aos veículos (fls. 246/260) e celulares dos acusados (fls. 272/275).

A denúncia foi recebida em 07 de outubro de 2016 (fl. 278).

Os réus foram citados às fls. 300/302.

Durante a instrução processual foram ouvidas quatro testemunhas de acusação, três testemunhas de defesa e interrogados os réus (mídia digital).

A defesa requereu a degravação da interceptação telefônica mencionada pelos policiais civis em seus depoimentos na fase judicial, bem como reiteraram os pedidos de liberdade provisória dos réus (fls. 314/315), o que foi indeferido em decisão datada de 09 de fevereiro de 2017 (fls. 320/322).

Em alegações finais sob a forma de memoriais, a Dra. Promotora de Justiça, após a análise das provas produzidas, postulou a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 346/352).

As defesas dos réus, por seu turno, postularam a absolvição, argumentando com fragilidade do conjunto probatório para a condenação. Subsidiariamente, requereu a aplicação da atenuante da confissão, o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a fixação do regime mais benéfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o direito de recorrer em liberdade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é totalmente procedente.

As substâncias apreendidas conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 26/29, foram submetidas a exame químico-toxicológico, cujo resultado foi positivo para “maconha”, posto que foi detectada a substância “*tetrahydrocannabinol*”, listada entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 237/239), corroborando o laudo de constatação de fl. 34.

Provada, portanto, a materialidade delitiva.

A autoria também restou incontroversa.

Os réus, na fase inquisitiva, permaneceram silentes (fls. 12/17).

Em Juízo, **RINGLE** negou que o crime, dizendo que é usuário de cocaína e tinha dívida com um traficante chamado *Marquinhos*, para quem devia R\$ 850,00, pelo que estava sendo ameaçado, mas não tinha condições de pagar. Afirmou que ia pagar essa dívida entregando dois negócios no *Carrefour* a uma pessoa que seria por ele indicada. Relatou que no dia, foi de carro *Palio* ao *Carrefour*, que estava lotado, por isso estacionou ao lado no *Mc Donalds*, acrescentando que foi a pé ao *Carrefour* para procurar *Marquinhos*, mas não o encontrou. Afirmou que ao retornar ao seu carro, foi abordado pelos policiais. Indagado, disse que havia dois tablets de drogas no banco do carro, acrescentando que iria entregá-la a uma pessoa que seria indicada por *Marquinhos*, mas não o encontrou. Afirmou que não nunca viu os outros rapazes que foram abordados, bem como desconhece que estava


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sendo interceptado. Questionado, informou que já foi processado por porte de arma, tráfico e associação, sendo condenado pelo primeiro crime.

JONATHAN, em seu interrogatório judicial, afirmou que não conhecia os outros dois acusados e que dois dias antes dos fatos *Marquinhos*, em razão de uma dívida de cocaína, a qual não tinha condições de pagar, o ameaçou e o mandou entregar maconha para ele. Relatou que recebeu 10 tablets de maconha, via motoboy a mando de *Marquinhos*. Afirmou que no dia dos fatos, *Marquinhos* ligou e pediu que ele fosse ao *Carrefour*, onde entregaria as drogas para um cliente conhecido por “*Didi*”. Relatou também que foi ao *Carrefour* em um *Onix branco*, acrescentando que a droga estava no assoalho do bando traseiro. Questionado, disse que levou dois tablets de maconha e deixou o resto em sua casa, dentro do banheiro. Relatou que não conversou com os outros acusados e apenas esperou pelo “*Didi*”. Indagado, disse que cumprimentou **THIAGO**, pois *Marquinhos* disse que teria mais pessoas no local fazendo entrega, que estaria em um *Celta preto*. Afirmou também que ficou esperando “*Didi*” dentro do carro e quando estava para ir embora foi abordado pelos policiais. Questionado, disse que não conversou com **RINGLE** e que devia R\$ 1.000,00 para *Marquinhos*.

Finalmente, **THIAGO**, em Juízo, disse que também é usuário de maconha e cocaína e estava devendo R\$ 950,00 para *Marquinhos*, um traficante, a qual não tinha condições de pagar. Afirmou também que *Marquinhos* estava cobrando a dívida e o ameaçando, acrescentando que ele pediu seu carro, um *Celta*, emprestado e, por estar devendo a ele, emprestou o carro por uma semana. Questionado, disse que não podia vender o carro para pagar a dívida, pois precisava do carro. Relatou também que no dia dos fatos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ia encontrar *Marquinhos* no *Carrefour*, não sabendo dizer o motivo, e que *Marquinhos* teria dito que haveria um *Onix branco* no local. Indagado, disse que foi abordado no *Carrefour*, mas não sabia do compartimento existente em seu carro e que não foi ele que mostrou aos policiais como abri-lo. Afirmou que não conhecia os outros acusados e que viu depois que foi encontrada droga no *Celta*, acrescentando que o compartimento estava aberto.

As versões dos acusados, díspares e inverossímeis, não merecem, assim, credibilidade. A negativa dos réus, a par de esperada, ainda mais considerando a gravidade dos crimes e das penas cominadas em lei para eles, não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório produzido nos autos.

As testemunhas de acusação, por outro lado, prestaram informações coesas e seguras, merecendo suas palavras todo o crédito.

A testemunha de acusação, o policial civil *Resenilton Araújo Julião*, que reconheceu os acusados presentes em audiência, afirmou que há um inquérito policial em trâmite na DISE, no qual há uma interceptação em alguns telefones usados por RINGLE. Disse que, pelo monitoramento dos telefones de RINGLE, souberam que este tinha uma quantidade de maconha, a qual ele teria adquirido de *Marquinhos* e iria vender “a granel”. Relatou que tentaram em várias oportunidades surpreender RINGLE em flagrante em atos de mercancia. Afirmou também durante o monitoramento telefônico tomaram conhecimento dos outros dois acusados, onde moravam e o que faziam. Disse que sabiam que RINGLE tinha um *Celta preto* que THIAGO usava, acrescentando que este carro era usado pelos acusados para entregar drogas,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

porque tinha um compartimento cofre falso. Relatou que por diversas vezes os policiais viram os acusados em atitudes suspeitas e decidiram não abordá-los, porque não tinham a certeza da droga. Disse também que o referido carro sumiu por um tempo. Relatou que no dia dos fatos RINGLE marcou com uma pessoa de entregar entorpecentes, por isso fizeram campana, oportunidade em que viram THIAGO chegar dirigindo o *Celta* que havia sumido, JONATHAN chegar em um *Onix branco*, bem como RINGLE chegar em um *Palio* e estacioná-lo no *Mc Donalds* ao lado do *Carrefour*. Afirmou que os três conversaram e após RINGLE voltou para o *Mc Donalds*, e que nesse momento fizeram a abordagem, o depoente e *Denis* abordaram RINGLE e os outros policiais civis abordaram os outros acusados. Relatou que no carro do RINGLE foram encontrados 2 tijolos de maconha no assoalho atrás do banco do motorista, no *Celta* dirigido por THIAGO, havia um fundo falso, que foi aberto pelo acusado e onde foram encontrados mais 4 tijolos de maconha e R\$ 2.000,00. Disse também que em poder de THIAGO encontraram mais R\$ 400,00 e no carro conduzido por JONATHAN encontraram 2 tijolos de maconha. Relatou que após foram até a casa de JONATHAN onde encontraram 8 tijolos, bem como nas casas do pai e do genro de THIAGO, onde nada foi encontrado, acrescentando que não descobriram o local exato da residência de RINGLE.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil *Afonso Ariovaldo Beviani Junior*, que também reconheceu os acusados em audiência. Em seu depoimento disse que participou da ocorrência, pois sua equipe foi solicitada para dar apoio, não tendo participado das investigações. Relatou que ficou esperando dentro do estacionamento do *Carrefour*, onde viu chegar um *Onix branco* e um *Celta preto*. Disse também que viu os acusados


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

conversarem e que RINGLE foi à pé, conversou com os outros acusados e depois saiu, e que nesse momento os acusados foram abordados. Afirmou que ele verificou o *Onix branco*, onde encontrou 2 tijolos de maconha sob o banco, e que no *Celta* foram encontrados droga e dinheiro dentro de um cofre, que THIAGO mostrou como abrir. Disse que no carro de RINGLE também encontraram droga, bem como que foram na casa de JONATHAN, onde encontraram maconha.

O policial civil *Denis Meni Almeida da Costa*, reconheceu os réus em audiência e disse que há um inquérito policial na delegacia, atrelado a um procedimento cautelar, em que alguns telefones foram e outros ainda estão sendo monitorados, sendo que um desses telefones era de RINGLE. Relatou que na data dos fatos foram captados diálogos sobre a entrega de drogas no *Carrefour*, por isso fizeram campana nesse local. No mais, ratificou o depoimento do seu colega *Rosenilton*.

O policial civil *Anderson Ferreira da Silva*, também reconheceu os acusados presentes em audiência e disse que participou da ocorrência junto com o policial *Afonso*, ratificando o depoimento deste, acrescentando apenas que o cofre falso do *Celta* estava no painel acima do rádio.

Não há razão para desconsiderar ou receber com reservas os depoimentos dos policiais. Isso porque não há qualquer elemento de prova nos autos que os impugne. Como agentes públicos, até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem, e não podem ser invalidadas pela simples negativa da autoria delitiva por parte dos acusados. Em favor dos policiais há presunção *juris tantum* de que agem corretamente no exercício de suas funções (*JTJ 154/302, 159/310*),



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

presunção essa aqui não elidida.

Ademais, as testemunhas arroladas pela defesa não puderam afastar a autoria dos crimes pelos réus.

Ricardo Alves Gomes, em seu depoimento em Juízo, disse que conhece THIAGO há sete anos e sabe que ele é comerciante e que passou por dificuldades financeiras, bem como sabe que THIAGO é usuário de maconha.

Ricc Saulo Gonçalves Gleria foi ouvido em Juízo sem compromisso por ser irmão do acusado RINGLE, ocasião em que afirmou que antes de ser preso seu irmão trabalhava na empresa que presta serviços para a “Porto Seguro” e que RINGLE sempre usou cocaína. Questionado, informou que seu irmão ganhava em torno de R\$ 1.200,00.

Renan de Oliveira Destro, ao ser ouvido em Juízo, disse que conhece JONATHAN, que trabalhou com ele por dois anos e nesse período tem conhecimento de que ele aparentemente era usuário de drogas.

Assim, tem-se que não há como se afastar a autoria dos delitos pelos réus.

Pela prova produzida nos autos, restou demonstrado que os acusados associaram-se com o fim de transportar e ter em depósito, para posterior entrega a consumo e fornecimento de terceiros (tráfico), **7,816kg de “maconha”**.

A associação por parte dos réus restou comprovada, posto que JONATHAN mantinha em sua residência e entregava as drogas, THIAGO fazia a entrega de drogas e fornecia seu carro *Celta*, que contém um cofre escondido no painel, para que os outros entregassem as drogas, e RINGLE



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

realizava entregas de entorpecentes e aparentemente também organizava essas entregas. Tudo isso, para fins de tráfico a terceiras pessoas.

De outro lado, a quantidade de droga encontrada é **grande - 7,816kg de “maconha”**- e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, sendo demais para o consumo de três usuários, tudo aliado ao acondicionamento de forma apropriada ao ilícito comércio e às circunstâncias da prisão.

Assim, tudo nestes autos revela que os réus tinham em seu poder as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de entrega a consumo de terceiros, pouco importando não se tenha presenciado atos de mercancia, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de “atos de cogitação e preparatórios”. Neste sentido:

“TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou “traditio” - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência”(...)(TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

“TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)”(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 – grifei

A propósito, cumpre ressaltar que o delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06 ***“Trata-se de crime autônomo, isto é, a sua caracterização não depende da prática de qualquer dos crimes referidos no tipo, os quais, em ocorrendo, configurará concurso material de delitos (art. 69 do CP). Assim já decidiu o STF: ‘É perfeitamente possível que ocorra concurso material entre tráfico de entorpecentes e associação estável, pois o crime autônomo, previsto no art. 14 da Lei 6.368/76 (atual art. 35), tem como finalidade cometer delitos dos arts. 12 e 13 da mesma lei (hoje, arts. 33, caput, e 34, respectivamente’ (RT 773/503)”***. (Luiz Flávio Gomes, “Nova Lei de Drogas Comentada”, Ed. Revista dos Tribunais, 2006, pgs. 170/171.

Inafastável, assim, a condenação dos réus nos termos da denúncia, como incursos nas penas dos arts. 33, *caput* e 35, *caput*, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material de crimes (art. 69 do CP), posto que praticaram, mediante mais de uma ação, dois crimes.

Decidida a tipificação, passo a aplicar aos acusados a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Os acusados JONATHAN e THIAGO são tecnicamente primários (fls. 395/396 e 400/401), e o réu RINGLE é reincidente (fls. 397/399).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pena-base no mínimo legal, **em cinco anos de reclusão e 500 dias-multa**, esta utilizando o valor unitário mínimo, haja vista a situação econômica dos réus, não comprovadamente abastada, com relação ao delito do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e em **três anos de reclusão e 700 dias-multa**, com unidade no mínimo legal, com relação ao delito previsto no art. 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Não há atenuante a serem consideradas.

Pela reincidência do réu RINGLE, de rigor a exasperação da sua pena em 1/3, totalizando **seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa** pelo crime previsto no art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, e **quatro anos de reclusão e pagamento de 933 dias-multa** pelo delito previsto no art. 35, *caput*, da Lei nº 11.343/06.

Deixo, outrossim, de aplicar a causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos porque a quantidade de drogas apreendidas – **16 porções de “maconha” (totalizando 7,816kg)** - obsta o reconhecimento do redutor, não sendo suficiente para sua aplicação simples preenchimento dos requisitos objetivos do dispositivo legal. **“Há, também, necessidade da fiel observância do que estabelece o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao aludido dispositivo, até mesmo a negativa da redução.”** (TJSP, 14ª Câmara da Seção Criminal, Apelação Criminal nº 0021791-35.2010.8.26.0176, Relator Desembargador Marco de Lorensi, J. 11/11/2011, negaram provimento, v.u).

Ausentes outras causas de oscilação, torno as penas definitivas, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Pela aplicação do concurso material de crimes, somo as penas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

impostas, totalizando:

1) **oito anos de reclusão e pagamento de 1200 dias-multa**, no valor unitário mínimo, para os réus THIAGO e JONATHAN; e

2) **dez anos e oito meses de reclusão e pagamento de 1599 dias-multa**, no valor unitário mínimo, para o réu RINGLE.

Ante o exposto **JULGO PROCEDENTE** a pretensão deduzida nesta ação para **CONDENAR**:

1) os réus **THIAGO TEIXEIRA DE LIMA** e **JONATHAN ALVES PAIXÃO**, qualificados nos autos, como incurso nas penas dos arts. 33, *caput*, e 35, *caput*, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, ao cumprimento da pena de **oito anos de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 1200 dias-multa, com unidade no mínimo legal**; e

2) o réu, **RINGLE DURVAL GLERIA**, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos arts. 33, *caput*, e 35, *caput*, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, ao cumprimento da pena de **dez anos e oito meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 1599 dias-multa, com unidade no mínimo legal**.

Os réus não fazem jus a qualquer benefício.

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que os réus deverão iniciar o cumprimento de suas penas em **regime fechado**, tendo em vista a pena aplicada, a hediondez do delito e a necessidade da prevenção do tráfico de drogas, que se expande cada dia mais com a benevolência dos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

aplicadores da Lei. Neste sentido: *“Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridem em plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. Ora. O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno social, dêz que a própria Justiça é um ideal humano. Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos através dos Poderes do Estado. Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário não pode perder este Norte. O julgador, portanto, que é agente político, de evidente função social, aplicador da Lei, deve guinar a este sentido, 'data venia'. Daí que aquele que infringe as normas penais, dá um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que convive, momento em que sujeita-se, de forma consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva. Com isso, não se pode jamais perder de vista que o tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da criminalidade. Daí que aquele que se dispõe a disseminar entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade. Merece, por isso, fixação de regime inicial compatível com as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado. Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais brando, sob pena de violação ao princípio*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), o que não se pode permitir.” (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Relator Desembargador Luis Soares de Mello, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexitem informações sobre o comportamento carcerário dos acusados para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP.

Ademais, de notar o entendimento esboçado pela Colenda 6ª Câmara Criminal do E. TJSP, com brilhante voto do Desembargador Ricardo Tucunduva, na Apelação nº 0074057-82.2013.8.26.0050, de São Paulo, j. 10 de novembro de 2016 : **“Por fim, e em que pese o estatuído pelo texto pouco ortodoxo do artigo 387, parágrafo 2º, do Estatuto de Rito, que mistura a fase de conhecimento com a de execução, anoto que, aqui e neste momento, independentemente do tempo de castigo já descontado por SILVA, torna-se inviável a aplicação da detração penal – o que significaria, em última análise, a concessão de progressão de regime prisional – tema que, segundo a Lei, deve ser tratado pelo Juiz das Execuções Criminais.”**

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, **MANTENHO a custódia cautelar dos réus**, ante a manifesta periculosidade que apresentam, o crime por ela praticado, pernicioso e que causa desassossego na sociedade, demonstrando claro desrespeito à vida alheia, sem prejuízo do conhecimento



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de eventual apelação a ser interposta.

Com base no art. 63 da Lei nº 11.343/06, **DECRETO o perdimento dos bens apreendidos em favor da União Federal.** Transitada esta em julgado, providencie-se o necessário, consoante o indicado no referido dispositivo legal.

Recomendem-se os réus no local em que se encontram detidos.

Com o trânsito em julgado oficie-se conforme o necessário, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal, bem como extraia-se o DNA dos acusados, para identificação de seu perfil genético, conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

P. R. I. C.

São Paulo, 16 de maio de 2017.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**